



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/382/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום
מקרקעין אביטל שרייבר

ביבי משה, ת.ז. 051156263
חזקיהו המלך 19, ירושלים

תובע

נגד

זהבה בן שמעון
באמצעות ב"כ: עו"ד חזיזה מרדכי
ירושלים
טל': 0544850057 פקס: 025480800

נתבעת

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא בקשת התובע לקבל אישור לעשיית שימוש ייחודי בבור מים, ולהצמיד את בור המים לדירתו לצורך הרחבתה, בבית המשותף שברחוב חזקיהו המלך 19 בירושלים הידוע כגוש 30004 חלקה 14 (להלן- הבית המשותף). פסק דין קודם בהליך זה ניתן ביום 8.5.2022. פסק הדין הקודם בוטל על ידי ערכאת הערעור בפסק דין מיום 19.9.2022 בהליך 24428-06-22 ונקבע כי ההליך יחודש בתנאי שהתובע יפנה בבקשה לחדשו עם בקשה לתיקון כתב התביעה כך שתופנה כנגד בעלי הדירות הרלוונטיות. בעקבות כך הגיש התובע בקשה ביום 26.10.2022 לתיקון כתב התביעה, ובקשתו אושרה.

1. הבית המשותף כולל 4 דירות. התובע הוא בעל דירה, הרשומה כתת חלקה 2, בבית המשותף. הנתבעת 1 היא בעלת דירה הרשומה כתת חלקה 4 בבית המשותף, הנתבעים 2-3 היו בעת שהוגשה התביעה בעלי דירה הרשומה כתת חלקה 1 בבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/382/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2. כפי שנכתב בפסק הדין שבוטל על ידי ערכאת הערעור (להלן – פסק הדין שבוטל), חלק מהרכוש המשותף בבית המשותף כולל בור מים בנוי, הבנוי כך ש-3 מקירותיו הם קירות המשותפים לדירת התובע.
3. בין התובע לבעלי הדירות האחרים בבית המשותף התנהלו הליכים קודמים לעניין שימוש התובע בבור המים וצירופו לדירתו, במסגרתם נאסר על התובע לעשות שימוש בבור, ונקבע שעליו לאטום את הכניסה מביתו לבור המים.
4. לטענת התובע, על פי כתב התביעה המתוקן שהגיש לאחר ביטול פסק הדין, לפני מספר שנים פתח שוב מעבר לבור המים בהסכמת מר יעקב שדה, אחד מבעלי הדירות בבית המשותף. לטענתו, בעל דירה נוסף, מר אורן אפנזר, מי שרכש את דירת הנתבעים 2-3 בכתב התביעה המקורי (שדה אברהם ומלכה), וויתר על חלקו לטובת התובע. לפיכך לטענתו בעלי 75% מהדירות בבית המשותף שלמעלה מ-2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, מסכימים להרחבת דירתו לכיוון בור המים, ולהצמדתו לדירת התובע. לטענתו הנתבעת 1 מפרה את חובת תום הלב בהתנגדותה להרחבה שמבקש התובע לעשות, שכן הדבר אינו גורם לה נזק, והיא לא דרשה פיצוי אף שהוצע לה, אלא דרשה לסגור את בור המים.
5. לטענת הנתבעת, על פי כתב ההגנה המתוקן, קיימים בעלי דירות נוספים המתנגדים לתביעה. לטענתה, בעלי הדירות בבית המשותף פנו בשנה האחרונה לאדריכל כדי להביא לתוכנית לעניין חלוקת זכויות הבניה בבניין, לרבות לעניין חישוב שטח בור המים. התובע מתנגד לכך שהשטח של בור המים שסופח לדירתו יופחת מזכויות הבניה המגיעות לו. שטח בור המים אמור לשמש את בעלי הדירות בשעת חירום ועל כן לא ניתן להצמידו לדירת התובע. התובע הסיג גבול בניגוד לחוק ומבקש בדיעבד אישור להסגת הגבול שביצע. התובע לא ביצע פסק דין חלוט שניתן בעבר בעניין. החלטת בעלי הדירות הייתה להקים מקלט במקום, ואולם התובע לא אפשר זאת, ואף פתח חלון נוסף בשנתיים האחרונות בשטח אליו פלש. התובע המשיך לפלוש לבור המים אף שתלוי ועומד נגדו צו שיפוטי מיום 25.2.2010 וכן פסק דין מיום 30.8.2019 האוסר עליו להיכנס לבור המים, והמורה לו להשיב את המצב לקדמותו, ואף שהוטל עליו קנס בעניין על פי פקודת ביזיון בית המשפט, וערעור שלו לבית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/382/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשפט המחוזי נדחה. לפיכך התובע פעל בהליך כשידיו אינן נקיות, והוא עושה שימוש לרעה בהליכים משפטיים.

6. לטענתה, לא ניתן לקבל החלטה לעניין הרחבה אם יש בה כדי לפגוע בזכויות הבניה היחסיות של כל בעל דירה להרחבה. בעל דירה נוסף, יעקב שדה, מתנגד להצמדת בור המים לדירת התובע מבלי שהזכויות בבור המים יופחתו מהזכויות היחסיות המגיעות לתובע. הנתבעת הסכימה להסדרת נושא השתלטות התובע ככל שההסדרה תבוצע כדן, בהתאם לחוק התכנון והבניה, ככל שייקבע גודל השטח שהתווסף לדירת התובע ויבוצע קיזוז מאחוזי הבניה היחסיים של התובע.

הליכים קודמים

7. על פי נספחים שצירף התובע עצמו לכתב התביעה המקורי ולתצהיר עדות ראשית שהוגש מטעמו טרם מתן פסק הדין שבוטל, עולה כדלקמן:

א. ביום 25.2.2010 ניתן פסק דין של כב' המפקח על רישום מקרקעין, פנחס לוי, בתביעה שהגישו בעלי דירות אחרים כנגד התובע, אשר קבע כי על התובע לאטום את בור המים ולא לעשות בו שימוש ייחודי.

ב. בהחלטת כב' המפקח (כתוארו אז) א' סילברמן מיום 7.11.2018 בבקשת הנתבעת 1 על פי פקודת ביזיון בית המשפט, נמצא שאכן התובע מפר את פסק הדין הנ"ל, אולם המפקח סבר שהוא נעדר סמכות לדון בבקשה ועל כן העביר את הבקשה לדיון בבית משפט השלום.

ג. בהחלטת בית משפט השלום מיום 30.8.2019 נקבע שאף שעלה שפניו של התובע היו להסדרה אולם נתקלו בסירוב מוחלט של הנתבעת, באופן שלאף אחד אין שימוש בחדר האמור בשל מיקומו, יש מקום להטיל קנס על התובע ממועד ההחלטה, כדי שהמסר היוצא מפסק הדין לא יהיה שצווים והחלטות של בית המשפט אין לקיים. כן נקבע שככל שהתובע לא יתקן את המחדל וככל שלא תינתן החלטה שיפוטית אחרת רלוונטית בתוך ששה חודשים, יעלה שיעור הקנס השבועי שהוטל, ובחלוף שנה יועלה שוב. כן נקבע שכדי לעצור את מרוץ



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/382/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הקנסות, על התובע להציג חוות דעת של מהנדס לפיה השיב את המצב לקדמותו, ויעביר העתק ממנו נתבעת.

ד. ערעור שהגיש התובע על ההחלטה האמורה נדחה.

הליך זה

8. טרם מתן פסק הדין שבוטל, התקיימה ישיבה מקדמית, אליה לא הופיע מי מטעם הנתבעים 2-3, שדה אברהם ומלכה, שהיו נתבעים טרם מתן פסק הדין הקודם.

גם לישיבת ההוכחות שהתקיימה ביום 14.7.2021 לא הופיעו הנתבעים 2-3. ב"כ הנתבעת 1 טען כי הנתבע 3, אשר חתם על תצהיר מטעם הנתבעת 1, לא יכול היה להופיע לדיון. בפועל נחקרו במסגרת הדיון התובע, מר יעקב שדה שהעיד מטעמו, וכן בנה של הנתבעת 1.

בסיום הדיון הגיעו הצדדים להסכמה על פיה ככל שהדבר יאושר על ידי רוב דרוש של בעלי הדירות, יפתח פתח מהרכוש המשותף לבור המים על חשבון בעלי הדירות והתובע יסגור את הפתח מדירתו לבור.

על פי הודעה שנתנה מאוחר יותר עלה כי לא נתנה הסכמה של רוב בעלי הדירות לאמור. לטענת התובע, לא הושגה הסכמה כאמור בשל התנגדות מר יעקב שדה אשר על פי הסדר שלו עם התובע קיבל זכויות בתמורה לויתור על בור המים, ובשל התנגדות מר אסולין, הבעלים החדש של דירת הנתבעים 2-3 בשל חוסר רצון להשתתף בהוצאות על עניין שאין בו צורך. לטענת הנתבעת 1, לא הושגה הסכמה בשל כך שהתובע חזר בו מהסכמתו בדיון. מכל מקום, מכיוון שנמצא שלא ניתן לקיים את ההסכמה נשוא הדיון, נקבע התיק לסיכומים לצורך מתן פסק דין.

במסגרת הודעתו אודות היעדר רוב להסכמה שהוצעה בסיום הדיון, כתב התובע במסמך שהוגש על ידו ביום 26.8.2021 (לאחר סיום שלב הראיות שהתקיים טרם מתן פסק הדין שבוטל) שמר אסולין שרכש את יחידה מספר 1 מהנתבעים 2-3 הוסיף שהוא מוותר על חלקו בבור המים לטובת התובע.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/382/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. ביום 8.5.2022 ניתן פסק הדין שבוטל, אשר דחה את תביעת התובע בשל כך שלא הוכיח שקיים הרוב הדרוש לביצוע התוספת לדירתו.

10. התובע הגיש ערעור על פסק הדין, בעש"א 24428-06-22. מפרוטוקול הדיון בערעור שהתקיים ביום 19.9.2022 עולה כי מר אסולין הופיע לאותו דיון וטען שאמנם רכש את הדירה מהנתבעים 2-3 ולאחר מכן מכר אותה לבן אחותו. בפסק הדין שניתן על ידי ערכאת הערעור, נקבע כי הקביעה נשוא פסק הדין הקודם לעניין היעדר ראיה לעניין הסכמת רוכש דירת הנתבעים 2-3 אינה שלימה בהיעדר התמודדות עם פרוטוקול אסיפת הדיירים (מהאמור בפסק הדין עולה שהכוונה למסמך מטעם התובע שהוגש לאחר הליך ההוכחות, בו צוין שמר אסולין מוותר על חלקו בבור לטובת התובע). בשל כך נקבע שדין פסק הדין הקודם להתבטל, אף שאין בידי ערכאת הערעור לתת לתובע את הסעד שביקש, בין היתר בשל מחדלי התובע. לפיכך נקבע שפסק הדין יבוטל תוך שתינתן הזדמנות לתובע לתקן את תביעתו תוך צירוף בעלי הדין הרלוונטיים היום.

11. בעקבות כך הגיש התובע בקשה לתיקון כתב התביעה. בבקשתו ביקש לתקן את כתב התביעה כך שיוגש כלפי הנתבעת בלבד, ויתר על חלק מהטענות, וטען להסכמה נוספת וכן טענות נוספות כאמור לעיל. לתובע אושר לתקן את כתב התביעה לאור פסק הדין בערעור. הנתבעת הגישה כתב הגנה מתוקן בו טענה לשינויים עובדתיים נוספים שאירעו לאחר ישיבת ההוכחות נשוא פסק הדין שבוטל.

12. ביום 13.3.2023 התקיימה ישיבה מקדמית לעניין כתב התביעה המתוקן. מכיוון שעלה שלטענת הצדדים חל שינוי נסיבות מאז נערכה ישיבת ההוכחות נשוא פסק הדין שבוטל, כאשר לטענת הנתבעת מר יעקב שדה חזר בו מהסכמתו ולטענת התובע מי שרכש את דירת הנתבעים המקוריים 2-3 מסכים כיום לביצוע ההרחבה, נמצא מקום לשמיעת ראיות בנוגע לשינוי הנסיבות. כן נקבע כי הנתבעת רשאית להביא מודד מטעמה לצורך מדידת בור המים.

13. ביום 10.7.2023 התקיימה ישיבת הוכחות בסיומה סיכמו הצדדים טענותיהם בעל פה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/382/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

14. סעיף 71ב לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין) קובע הוראות לעניין הרחבת דירה בבית משותף על חשבון הרכוש המשותף כדלקמן:

"(א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

(ב) לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.

(ג) בעל דירה שהורחבה ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין.

(ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף.

(ה) לא הגיעו בעלי הדירות להסכמה באשר לגובה תשלומי האיזון, יקבעו התשלומים על ידי שמאי מקרקעין, שימונה בהסכמה.

(ו) הוצאות השמאות יחולו על בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, לפני החלטת ההרחבה.

(ז) לא תתקבל החלטת הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/382/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. סעיף 62(א) לחוק המקרקעין קובע כי הצמדת חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית דורש הסכמה של כל בעלי הדירות. לפיכך ככל שהתובע מעוניין בהצמדת בור המים הקיים לרכושו, עליו לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות, הסכמה שאינה קיימת, שכן אין מחלוקת שהנתבעת מתנגדת לכך, התנגדות שנמשכת שנים ארוכות, ובאה לידי ביטוי גם בהליכים קודמים. בהקשר זה אציין שגם שימוש ייחודי בבור המים ללא הצמדה קניינית דורש הסכמה של כל בעלי הדירות [ר' ע"א 2525/92 **ראוכברג נ' עיריית רמת גן**, מז (5) 850; רע"א 698/86 **בן צור נ' נעים ששון** (נבו 23.7.1987)].

16. עם זאת, ככל שברצון להרחיב את דירתו לכיוון בור המים, עליו לעמוד בהוראת סעיף 71ב לחוק המקרקעין. הוראת סעיף 71ב האמורה לעיל מפחיתה מהרוב הדרוש, כאשר מדובר בהצמדת חלק מהרכוש המשותף לצורך הרחבת דירה.

17. "הרחבה" לעניין סעיף 71ב לחוק המקרקעין, מוגדרת בסעיף 71א כ"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף" (ההדגשה אינה במקור, א.ש.). כמו כן היקף ההסכמות הנדרש על פי סעיף 71ב הוא מי שבעלותם שלשה רבעים מהדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

1. במקרה דנן, מכיוון שבור המים היה בנוי עוד לפני שסופח לדירת התובע, הרי שיש לבחון את ההסכמות הנטענות לאור השאלה האם מדובר בהסכמה להצמדת בור המים לדירת התובע, או לשימוש ייחודי בו שאז יש צורך בהסכמת כל בעלי הדירות, או בהסכמה להרחבת דירת התובע, שאז יש לעמוד בכל תנאי סעיף 71ב. ההבדל בין שני המקרים משליך בין היתר על ההיבטים התכנוניים הכרוכים בכך. כאמור לעיל, תנאי להרחבת דירה היא האפשרות לקבל היתר על פי תכנית בת תוקף, דבר המשליך גם על השימוש באחוזי הבניה העומדים לרשות בעלי הדירות. לעומת זאת, הצמדת חלק מהרכוש המשותף הקיים לדירה מסוימת אינו מצריך קבלת היתר בניה ואינו גורע מאחוזי הבניה, אבל משמעות הדבר שאותו חלק נותר במבנה המקורי שלו ובייעודו התכנוני. להשלמת התמונה יובהר שגם הרחבת דירה על שטח צמוד קניינית לדירה המורחבת, דורשת עמידה בתנאי סעיף 71ב האמור [ר' לדוגמה ע"א 239/79



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/382/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**ישראל גילבורט נ' הממונה על המרשם (נבו 2.3.1980); רע"א 11017/08 פל נ'
ליבוביץ (נבו 16.08.2010).**

18. הנטל להוכיח עמידה בתנאי סעיף 71ב מוטל בענייננו על התובע, המבקש להרחיב את דירתו [ר' רע"א 259/99 חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פד"י נה(3) 385, 402; ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פד"י לו(3) 78 (1982)].

19. התובע לא טען וממילא לא הוכיח שניתן לקבל היתר בניה לצורך ההרחבה המבוקשת, ולחלופין, שאין צורך בקבלת היתר כאמור. בחקירתו הנגדית אמר התובע בתשובה לשאלה האם יש לו היתר בניה לתוספת בור המים לדירתו "אין לי היתר בנייה ומן הסתם אני אשיג. אני לא יודע אם צריך היתר בנייה" (פרוטוקול הדיון מיום 19.7.2023 עמוד 4 שורות 26-27). מכאן שהתובע לא טרח כלל לבדוק את השאלה האם נדרש היתר לביצוע ההרחבה האמורה, וממילא גם לא פעל לצורך הוצאת היתר. לא יכולה להיות מחלוקת שלהרחבת דירת התובע על חשבון בור המים יש היבטים תכנוניים, שכן מדובר בתוספת שטח עיקרי לדירת התובע, ובשינויים מבניים ברכוש המשותף, הן לצורך פתיחת דלת לכיוון בור המים והן לצורך פתיחת חלון בבור המים, סגירת פתח חיצוני, הוספת מילוי (ר' החלטה מיום 25.2.2010) ועוד.

בנסיבות אלו, טרם סיפוח בור המים לדירתו היה על התובע לפנות לוועדות התכנון ולברר את הצורך בקבלת היתר בניה. לעניין זה יש חשיבות בין היתר לאור טענת הנתבעת בכתב ההגנה לעניין ביצוע האמור על ידי התובע ללא פיקוח הנדסי תוך סיכון יסודות דירת הנתבעת (סעיף 8 לכתב ההגנה המתוקן) וכן לאור טענת הנתבעת כי השימוש בבור המים נעשה על חשבון אחוזי הבניה הבלתי מנוצלים בבית המשותף (סעיף 35 לכתב ההגנה המתוקן).

אמנם היבט זה לא חודד טרם מתן פסק הדין שבוטל, וישיבת ההוכחות נקבעה לצורך בחינת השינויים העובדתיים שנוצרו בנושא ההסכמות לאחר ישיבת ההוכחות שהתקיימה לפני מתן פסק הדין שבוטל, אולם אני מוצאת מקום לציין הן לאור היותו תנאי לבצוע הרחבת דירה, והן לאור ההשלכה שיש לעניין זה על בחינת ביטול ההסכמה של מר יעקב שדה, כפי שיפורט להלן. בנוסף, וכפי שיפורט



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/382/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהמשך, גם אם ניתן להוציא היתר בניה להרחבה האמורה (היתר שלא קיים בשלב זה, ומעולם לא התבקש, אף שההרחבה בוצעה בפועל), בנסיבות העניין אין מקום לאישור ההרחבה.

20. התובע לא הוכיח כי יש בידו, במועד ישיבת ההוכחות, הרוב הדרוש לצורך ביצוע ההרחבה כפי שיפורט להלן.

21. כאמור, פסק הדין הקודם בוטל על ידי ערכאת הערעור בשל טענת התובע כי לפני מתן פסק הדין (אך לאחר ישיבת ההוכחות שהתקיימה קודם לכן) קיבל הסכמה מבעל דירה נוספת (מי שרכש את דירתם של הנתבעים 2-3 בכתב התביעה המקורי) שהביאה לכך שבידיו הרוב הדרוש, שכן בבית המשותף 4 דירות, ועל כן עם קבלת ההסכמה הנוספת, נותרה הנתבעת המתנגדת היחידה מתוך בעלי 4 הדירות בבית המשותף. לצורך בחינת המצב העובדתי הרלוונטי תוקן כתב התביעה. לאחר תיקון כתב התביעה, הסתבר שאמנם התובע קיבל הסכמה של בעל דירה נוספת, אסולין, בעקבות מכירת דירת התובעים 2-3 בכתב התביעה המקורי (לאחר מכן מכר אסולין את הדירה לאחיינו, אשר גם הוא נתן הסכמתו), אולם בעל דירה אחרת, מר יעקב שדה, שנתן הסכמתו לתובע טרם מתן פסק הדין הקודם, חזר בו בינתיים מהסכמתו. מחקירתו הנגדית של התובע עולה שמר יעקב שדה חזר בו מהסכמתו ממש באותו מועד שבו מר אסולין הביע את הסכמתו. הדבר נטען על ידי מר יעקב שדה בחקירתו והתובע לא הכחיש שאכן כך קרה (ר' פרוטוקול הדיון מיום 19.7.2023 עמוד 4 שורות 39-43, עמוד 5 שורות 25-28).

22. באשר לאופי ההסכמה הנדרשת להרחבת דירה על גבי הרכוש המשותף, נקבע בפסיקה שאין די בהעדר התנגדות ואין די בהסכמה משתמעת, אלא יש צורך **בהסכמה מפורשת**, בין בכתב ובין בעל פה, ועל הצד הטוען להסכמה מוטל נטל הראיה להוכיח כי השיג את ההסכמות הפוזיטיביות הנדרשות מהרוב הקבוע בחוק [ר' רע"א 259/99 חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פד"י נה(3) 385, 402; ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פד"י לו(3) 78; באשר לצורך בהסכמה מפורשת הנדרשת לעניין ויתור על זכות הנובעת מבעלות בדירה בבית משותף ר' ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, נ"ד(3) 389, 394].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/382/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. אין מחלוקת שמר יעקב שדה נתן הסכמה לתובע לעניין הצמדת בור המים לדירתו, או לכל הפחות לשימוש ייחודי בו, כפי שעלה בישיבת ההוכחות שהתקיימה טרם מתן פסק הדין שבוטל, ועל כן יש לבחון מה מהותה של ההסכמה שנתנה והאם היה רשאי לחזור בו מהסכמתו. אציין כי למרות האמור בסעיף 18 לפסק הדין שבוטל, שעלה מהראיות שמר יעקב שדה נתן הסכמתו לכך שהתובע ירחיב דירתו על חשבון בור המים ובתמורה יוותר לו התובע על זכויות בניה עתידיות השוות לשטח בור המים בהתאם לזכויותיו היחסיות של מר שדה, הרי שמישיבת ההוכחות שהתקיימה לאחר ביטול פסק הדין, עלו להיות לגבי אותה הסכמה בשל הפרשנות שנתן לה התובע עצמו בהתנהלותו לאחר אותה ישיבה.

24. בנסיבות העניין אשר יפורטו להלן, אני סבורה שנפלו פגמים באותה הסכמה, אשר מעלים ספק לעניין היותה מפורשת דיה לצורך היותה בסיס להחלטה לעניין **הרחבת** דירת התובע (להבדיל מהסכמה לשימוש ייחודי בבור המים), ובכל מקרה, היה זכאי מר יעקב שדה בנסיבות העניין לחזור בו מהסכמתו האמורה.

25. ראשית, אמנם נקבע בפסיקה שמחסור בהסכמות ניתן לתיקון גם בשלב מאוחר יותר, ועל כן השלמת היקף ההסכמות הנדרש לאחר ביצוע הבניה, יכול להביא למסקנה שבעל הדירה המרחיבה עומד בתנאי הנדרש. ר' לעניין זה רע"א 527/14 **משה כובאני נ' ישראל לוין** (נבו 19.2.2014). אולם במקרה דנן, בעת שלטענת התובע השלים את המחסור בהסכמות, דהיינו בעת שנתנה הסכמתו של אסולין, הודיע מר שדה שהוא אינו מסכים להצמדת בור המים לדירת התובע. דהיינו, לא התקיים בפועל שלב שבו זמנית הייתה הסכמה של 75% מבעלי הדירות. במצב דברים כאמור, ספק אם ניתן לראות בהסכמת מר אסולין **השלמה** של היקף ההסכמות הנדרש לצורך קיום התנאי הנדרש, שכן סעיף 71ב מתייחס ל"החלטה" בדבר הרחבה, וקיים קושי להגיע למסקנה שהחלטה כאמור התגבשה כאשר לא היה קיים היקף ההסכמות הנדרש בו זמנית. גם אם בנסיבות מתאימות יש לראות הסכמה כאמור כתקפה ואינה ניתנת לביטול, הרי שבנסיבות דנן, עולה שמצבו של התובע לא שונה לרעה על בסיס אותה הסכמה, והתמורה שהתחייב לתת נוגעת לזכויות עתידיות בלבד שטרם נוצלו, ועל כן יש לראות בהסכמה כאמור הסכמה על תנאי, וזאת עד לגיבוש היקף ההסכמות הנדרש, שכן עד לאותו מועד לא התגבשה זכותו של התובע להרחיב את דירתו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/382/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. שנית, מהעובדות שהתבררו לאחר ביטול פסק הדין, עלה ספק האם ההסכמה שנתן מר יעקב שדה התייחסה למתן זכות **שימוש ייחודי** בבור המים לתובע או להצמדתו לדירת התובע, או שהתייחסה **להרחבת** דירת התובע לכיוון בור המים.

27. הסכמתו של מר יעקב שדה צורפה כנספח ב' לתצהירו הקודם של התובע (להלן – נספח ב'), שניתן טרם פסק הדין הקודם, ויעקב שדה אף נתן תצהיר מטעם התובע באותו מועד. באותו נספח ב', עליו חתום גם התובע, נכתב כי התובע יוותר למר שדה על:

"החלק היחסי בזכויות הבניה העתידיות השוות בגודלן לשטח של בור המים בהתאם ליחס החזקתך ברכוש המשותף. בעתות חירום ישמש בור המים כחדר בטחון לטובת כל דיירי הבניין.

למען הסר ספק, שטח בור המים הינו 15 מטר מרובע, וחלקי היחסי בבור המים הנו 3 מטר מרובע הואיל וחלקי ברכוש המשותף עומד על 20%. הואיל וחלקך ברכוש המשותף עומד על 32%, הרי שחלקך בבור המים הינו 4.80 מטר מרובע.

אני מאשר בחתימתי כי אני מוותר לטובתך על זכויות הבניה בשטח של 4.80 מטר מרובע"

לאחר חתימת התובע על המסמך, חתם מר שדה תחת המילים "אני מאשר את הסכמתי לאמור לעיל".

אציין כי בישיבת ההוכחות התייחס התובע למסמך אחר שנחתם על ידי מר שדה ביום 31.12.2019 אולם מסמך כאמור לא הוגש במסגרת ההליך ועל כן אין בידי להתייחס אליו.

בתצהיר שנתן מר יעקב שדה טרם ישיבת ההוכחות שהתקיימה לפני מתן פסק הדין שבוטל, קיימת חזרה מסוימת על האמור במסמך האמור, וכן נכתב שהוא מאשר וחוזר על הסכמתו להצמיד את בור המים לדירת התובע בעקבות ההסכם שעיקרו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/382/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ויתור לטובת מר יעקב שדה על זכויות בניה יחסיות כנגד ויתורו על חלקו בבור המים.

28. הן בכתב התביעה המקורי והן בכתב התביעה המתוקן טען התובע שמהות הסכמת מר יעקב שדה היא "היתר לשימוש ייחודי בבור המים לתובע" (סעיף 6 לכתב התביעה המתוקן).

29. בחקירתו טען מר שדה שלמעשה מדובר בהצהרת כוונות, לצורך גיבוש הסכמות כוללות של בעלי הדירות, וטען שהמסמך לא נכנס לתוקף ואף בוטל בשל הפרות של התובע. ההפרות נגעו לטענתו הן לכך שגודל בור המים הוא 22 מ"ר ולא 15 מ"ר כפי שנכתב במסמך, לכך שהוסכם שבור המים ישמש בעתות חירום כחדר בטחון לטובת כל הדיירים, אולם בפועל לא קיימת אפשרות לבעלי הדירות להיכנס לבור שכן הוא פתוח לכיוון דירת התובע בלבד, וכן לטענתו בניגוד להתחייבות, במסגרת קידום תכנית הרחבה לכל הדירות, סירב התובע לכך שצירוף בור המים יילקח בחשבון לעניין חלוקת הזכויות היחסיות שיתווספו לכל אחד מבעלי הדירות.

30. במכלול הנסיבות אני סבורה שהמסמך, כפי שנוסח, אינו מבהיר בצורה מפורשת שכוונתו להסכמה להרחבת דירת התובע באמצעות בור המים כמשמעותה בסעיף 71 לחוק המקרקעין, אלא לשימוש ייחודי בו או להצמדתו כמשמעותה בסעיף 62(ב) לחוק המקרקעין, דבר הדורש הסכמה של כלל בעלי הדירות, דבר העולה בקנה אחד גם עם האופן בו נוסח כתב התביעה על ידי התובע עצמו.

31. סעיף 71(ג) לחוק המקרקעין קובע שבעל דירה שהורחבה ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בניין. אולם מעדות מר שדה שלא נסתרה, ומעדות בן שמעון מטעם הנתבעת, עולה כי התובע עומד על כך שמר שדה אינו זכאי להרחבה של דירתו בהיקף ההרחבה שבוצעה על ידי התובע לעניין בור המים (פרוטוקול הדיון מיום 19.7.2023, עמוד 5 שורות 23-28, עמוד 7 שורות 44-48), והדבר אף עולה מנספח ב. אם היה זכאי מר שדה להרחבה דומה בשל הרחבת דירת התובע באמצעות בור המים, הרי שהיה זכאי לכל הפחות לרחבת דירתו בהיקף של 22.78 מ"ר, ולאור העובדה שחלקו היחסי ברכוש המשותף עולה בהרבה על זה של התובע (32% לעומת 20% של התובע) הרי שהיה זכאי להרחבה בהיקף גדול יותר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/382/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

למרות זאת במסמך צוין שהתובע מוותר לטובת מר שדה על בניה בהיקף של 4.8 מ"ר בלבד. דהיינו, ההסכמה אינו עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 71ב(ג), אלא מדובר בה על ויתור של מר שדה על מספר מטרים בתוך בור המים, כך שמר שדה יהיה רשאי להוסיף מספר מטרים כאמור לדירתו (אך לא הרחבה דומה שהיקפה עולה בשיעור ניכר). התנהלות התובע לאחר אותה הסכמה, במסגרת ניסיונות בעלי הדירות לגבש תכנית שתוסיף זכויות בניה לכל הדירות, כעולה מעדות מר שדה ומר בן שמעון, ומכך שהתובע מעולם לא ביקש היתר בניה לצורך הרחבת דירתו לכיוון בור המים, תומכים בכך שהתובע אכן אינו מסכים לכך שהנתבעת ומר שדה יוכלו להוסיף לדירתם הרחבה דומה להרחבה שביצע לכיוון בור המים.

מהאמור עולה שהתובע מבקש לאחוז בחבל משני קצותיו. מחד, הוא מבקש לראות בהסכמת מר שדה כהסכמה להרחבת דירה כדי להפחית מהרוב הדרוש לצורך סיפוח בור המים, אך מאידך, הוא אינו רואה בבור המים כהרחבה, אלא כרכוש משותף שהוצמד לדירתו, או שניתן לו שימוש ייחודי בו, הן לאור העובדה שלא פעל לבקש היתר בניה, דבר המהווה תנאי סף לביצוע הרחבה כאמור, והן משום שהוא מבקש בהסתמך על אותה הסכמה, לראות במר שדה כמי שאינו זכאי להרחבה דומה בשל כך שעל פי אותה הסכמה ויתר על מטרים בודדים בלבד בתוך בור המים והוסכם לתת לו בעתיד מטרים בודדים אחרים בתמורה.

לפיכך, לכל הפחות בנסיבות העניין, קיים חוסר בהירות בנוגע למשמעות ההסכמה, המנוצל בפועל על ידי התובע כדי לטעון לזכויות מופחתות של מר שדה והנתבעת לעומת זכויותיהם במקרה של הרחבת דירה, באופן שמעלה ספק לעניין היות אותה הסכמה מפורשת דיה בהיבטים הנדרשים להרחבת דירה.

32. אף אם ניתן היה לראות בהסכמת מר שדה כהסכמה להרחבת דירת התובע, ולא רק להצמדת בור המים לדירתו, אני סבורה שבנסיבות העניין מר שדה רשאי היה לחזור בו מהסכמתו.

ראשית, התובע לא שינה מצבו לרעה בהתבסס על ההסכמה האמורה, שכן לא פעל להוצאת היתר בניה, וסיפוחו של בור המים נעשה עוד לפני חתימת מר שדה על נספח ב, ומבלי שהיו לתובע ההסכמות הנדרשות. הפסיקה לא ראתה מניעה בחזרת בעל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/382/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דירה מהסכמתו, כל עוד בעל הדירה המבקש להרחיב לא שינה מצבו לרעה [ראה והשווה ע"א [815/81 כליפא נ' שאול](#), פ"ד לו(3) 78, 82-83 (1982); עש"א (מחוזי חיפה) 36004-06-12 **פלאוט נ' הוד** (נבו 7.6.2013) בפסקה 19 וכן תיק (המפקח על רישום מקרקעין חולון) 203/21 **פרידריך נ' חרמון** (נבו 14.8.2022) בפסקאות 35-41; תיק (המפקחת על רישום מקרקעין חיפה) 140/17 **עבאדי נ' מורגן** (נבו 14.4.2019) בפסקה 59; תיק (המפקחת על המקרקעין חיפה) 438/17 ועד הבית דרך הים נ' יעקב (נבו 12.12.2017) בפסקאות 46-48].

שנית, נספח ב, כפי שהוא מפורש על ידי התובע, מביא לפגיעה משמעותית בזכויות מר שדה, בשל העובדה שה"תמורה" לכאורה לה זכאי מר שדה (המתייחסת לזכויות עתידיות), פחותה בשיעור ניכר מזו שהחוק מקנה לו במקרה של הרחבת דירה כאמור בסעיף 71ב(ב) לחוק המקרקעין. למעשה, על פי פרשנות התובע להסכמת שדה כפי שעולה מעדויות שדה ובן שמעון, לא מדובר בתמורה, ואף לא בתמורה עתידית, אלא בויתור על חלק משמעותי מהתמורה לה זכאי מר שדה, ככל שמדובר בהרחבת דירת התובע.

שלישית, ממדידה שבוצעה בבור המים, בהסכמת התובע, לאחר ביטול פסק הדין, עולה ששטח בור המים הוא 22.78 מ"ר ולא 15 מ"ר כפי שנטען על ידי התובע ונכתב בנספח ב (ר' מסמך שהוגש ביום 22.3.2023, וטענות מר שדה בחקירתו שלא נסתרו). מכאן שההסכמה התבססה על טעות בהיבט מהותי, דבר המצטרף להיבטים הנוספים שפורטו לעיל.

33. טענתו של התובע שמר יעקב שדה הרחיב את דירתו ועל כן התובע זכאי להרחבה דומה נטענה באופן כללי ולא הוכחה.

34. די בכך שאין בידי התובע את היקף ההסכמות הנדרש כדי לדחות את התביעה, אולם אוסיף כי התנהלותו של התובע תומכת אף היא במסקנה שאין לקבל את תביעתו.

35. למרות פסק הדין שניתן בתיק 59/09, ולמרות ההליך שהתקיים על פי פקודת בזיון בית המשפט במסגרתו נקבע כי התובע אינו מקיים את פסק הדין שניתן באותו הליך, התובע מודה כי למעשה גם כיום הוא עושה שימוש בבור המים (עמוד 2 לפרוטוקול



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/382/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הדיון מיום 14.7.2021 (שורות 30-31), וזאת למרות שלא ניתנו לו ההסכמות הנדרשות על פי החוק. התנהלות כאמור, בניגוד לפסק דין שניתן, על בסיס שינוי נסיבות שכלל תוספת הסכמה של בעל דירה אחת בלבד, באופן שלא קיים לתובע הרוב הדרוש על פי חוק המקרקעין, בניגוד לפסק דין שניתן בעניין, ולהחלטה בבקשה בהליך על פי פקודת בזיון בית המשפט, מהווה התנהלות בחוסר תום לב. מהאמור עולה כי התובע מתנהל בצורה כוחנית כלפי בעלי הדירות האחרים בבית המשותף תוך קביעת עובדות בשטח, דבר שאינו יכול לתת לו יתרון כלפיהם.

36. טענתו של התובע כי הנתבעת 1 היא שפועלת בחוסר תום לב, בשל התנגדותה לכל הסדר בנוגע לבור המים, דינה דחייה. הפסיקה הכירה במצבים חריגים ביותר בטענה שאין לקבל התנגדות של אחד מבעלי הדירות להרחבת דירה בטענה של חוסר תום לב [ר' עש"א (חיפה) 17181-05-11 **גורי אברהם נ' יאיר פדאל** (נבו 20.9.11)]. במצב דברים זה, בו התובע פועל בכח הזרוע, בניגוד לפסק דין, כאמור לעיל, שעה שהוא מודע לכך שפעולותיו מנוגדות לדין, ולהתנגדותה של הנתבעת 1, אין מקום לקבל את טענתו כי מי שמתנגד לפעולות כאמור פועל בחוסר תום לב. אוסיף כי הנתבעת 1 הסכימה לפתרון אחר אשר יאפשר שימוש לכל בעלי הדירות בבור המים המהווה רכוש משותף, כעולה מהסכמות הצדדים בפרוטוקול הדיון מיום 14.7.2021 בעמוד 5, אולם התובע עצמו הוא שטען לאחר מכן כי לא ניתן לקיים את ההסכמה האמורה בשל התנגדות של בעלי דירות אחרים. כך שטענת התובע כאילו הנתבעת 1 מסרבת לכל הסדר בעניין אינה עומדת בקנה אחד עם עמדתו של התובע בנוגע להסכמות נשוא אותו דיון.

37. למעלה מן הצורך אוסיף שסעיף 71ג(ד) לחוק נותן למפקח על רישום מקרקעין סמכות רחבה בנוגע להחלטה לעניין הרחבה, הכוללת סמכות להורות על ביטול החלטה, על שינוי החלטה או על התנייתה בתנאים.

במכלול הנסיבות שפורטו, אף אם ניתן היה לראות בהסכמות שנתנו כהחלטה להרחבת דירת התובע, ספק אם היה מקום להותירה כפי שהיא.

בהקשר זה אוסיף שהן הנתבעת והן מר שדה הראו נכונות עקרונית לסיפוח בור המים לדירת התובע, ובלבד שהדבר יהיה במסגרת תכנית כוללת להרחבת הדירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/382/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אשר תאפשר גם להם להרחיב את דירותיהם באופן דומה, תוך שאחוזי הבניה הנדרשים להרחבת דירתו של התובע לבור המים יופחתו מהיקף הזכויות להם יהיו זכאי במסגרת תכנית כוללת כאמור.

38. באשר לעתיד, וכדי שלא להביא לניהול של הליכים נוספים ומכבידים בעניין זה, אני קובעת שכדי להביא למסקנה שלתובע זכות להרחיב את דירתו לכיוון בור המים, ובשל הנסיבות הייחודיות של ההליך, ובין היתר העובדה שבור המים מהווה **רכוש משותף בנוי**, על רוב בעלי הדירות (3 מתוך 4 הדירות) להגיע להחלטה מושכלת וברורה, המבוססת הבנת המצב תכנוני בנוגע לזכויות הבניה הכרוכות בכך, ולשם כך, על התובע להציג בפני בעלי הדירות, טרם הסכמה כאמור, את ההיבטים התכנוניים הכרוכים בביצוע ההרחבה, לרבות אחוזי הבניה הנדרשים לביצועה, ואת האפשרות לקבל לגביה היתר בניה, ולהחתימם על מסמך המפרט את האמור, כדי שניתן יהיה להגיע למסקנה ההסכמה שתינתן היא מפורשת דיה.

39. לאור האמור, התביעה נדחת, כך שנאסר על התובע להרחיב דירתו לכיוון בור המים. כתוצאה מכך, על התובע לעמוד בהוראות פסק הדין מיום 25.2.2010. לאור חסרון הכיס שנגרם לנתבעת 1 אשר נאלצה ליטול ייצוג משפטי כדי להתגונן מפני התביעה, בהליך שהתארך בין היתר בשל טענה לעובדות חדשות לאחר סיום שלב הראיות, אני קובעת כי על התובע לשלם לה הוצאות ההליך בסך של 8,000 ₪.

נתנה היום, א' אייר תשפ"ד, 09 מאי 2024, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים